

Warszawa, 18 grudnia 2024 r.

BEOS-WP/WOSR-2380/24

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS

L.dz. DS.1700.28.2024

Data wpływu 18.12.2024

Pan Minister

Dariusz Salamończyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena skutków regulacji

**zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
(druk sejmowy nr 828)¹**

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

W ocenie wnioskodawców poprzednie nowelizacje ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie² doprowadziły do nadmiernej centralizacji Polskiego Związku Łowieckiego („PZŁ”) i ograniczenia jego samorządności. Wśród negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy wnioskodawcy wskazują:

- 1) utratę przez myśliwych realnego wpływu na wybór władz;
- 2) ograniczenie kontroli nad gospodarką finansową PZŁ;
- 3) opóźnianie procesów decyzyjnych i zmniejszenie efektywności działania;
- 4) zwiększenie ryzyka nieprawidłowości finansowych oraz organizacyjnych.

Zgodnie z deklaracją wnioskodawców projektowane rozwiązania mają na celu przywrócenie samorządności oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania PZŁ.

II. Rekomendowane rozwiązanie (w tym planowane narzędzia interwencji) i oczekiwany efekt

1. Uwagi ogólne

Projekt zmierza do znowelizowania ustawy – Prawo łowieckie. Proponowane zmiany przewidują ograniczenie uprawnień kontrolno-nadzorczych ministra

¹ Przed nadaniem numeru druku sejmowego opisywany projekt miał w wykazie projektów wniesionych numer: SH-020-255/24. Przedstawiciel wnioskodawcy: Pani Poseł Urszula Paślawska.

² Dz. U. z 2023 r. poz. 1082.

właściwego do spraw środowiska („Minister”) w odniesieniu do PZŁ, a także modyfikacje dotyczące funkcjonowania organów PZŁ.

Jeżeli chodzi o ograniczenie kompetencji Ministra, projekt pozbawia go kompetencji do zatwierdzania Statutu PZŁ, uchwalanego przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Projekt pozostawia Ministrowi możliwość zlecania kontroli, jednak tylko Zarządu Głównego (a nie, jak obecnie, PZŁ), i tylko w określonych w projekcie przypadkach. Projekt w istotnym stopniu ogranicza również inne instrumenty kontrolno-nadzorcze przysługujące ministrowi. Obecnie w razie stwierdzenia, że działalność Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ lub Naczelnej Rady Łowieckiej jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu Polskiego Związku Łowieckiego, minister może (1) uchylić w całości lub w części uchwałę niezgodną z postanowieniami statutu PZŁ; (2) stwierdzić nieważność w całości lub w części uchwały niezgodnej z przepisami prawa; (3) udzielić organowi upomnienia i zażądać od niego podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem albo zaprzestania działania niezgodnego z prawem. Projekt przewiduje likwidację wszystkich powyższych instrumentów interwencji i zastąpienie ich możliwością zaskarżenia uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ lub Naczelnej Rady Łowieckiej do wojewódzkiego sądu administracyjnego z uwagi na ich niezgodność z przepisami prawa lub postanowieniami statutu PZŁ.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące organów PZŁ, to należy tu wskazać przede wszystkim projektowane ustanowienie: (1) Głównej Komisji Rewizyjnej, do zadań której ma należeć kontrola i analiza działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego, (2) Okręgowych Rad Łowieckich, do zadań których ma należeć sprawowanie nadzoru nad Zarządami Okręgowymi i (3) Okręgowych Komisji Rewizyjnych, do zadań których ma należeć kontrola i analiza działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządów Okręgowych.

Część zmian organizacyjnych wpisuje się w tendencję do ograniczania kompetencji Ministra w odniesieniu do PZŁ. Przede wszystkim należy tu wskazać modyfikację zasad powoływania Łowczego Krajowego i Zarządu Głównego PZŁ (kompetencja do powoływania i odwoływania ma przysługiwać Krajowemu Zjazdowi Delegatów, a nie – jak obecnie – Ministrowi). Proponowane zmiany mają dotyczyć również powoływania łowczych okręgowych, którzy zgodnie z projektem mają być powoływani spośród 2 kandydatów wskazanych przez okręgowy zjazd delegatów, a odwoływani przez Łowczego Krajowego. W obecnym stanie prawnym łowczy

okręgowy jest powoływany i odwoływany przez Łowczego Krajowego po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw środowiska.

Projekt zawiera też przepisy dotyczące wejścia nowych regulacji w życie, przy czym ogólną zasadą jest, że obowiązujący Statut PZŁ zachowuje moc do dnia uchwalenia nowego statutu, natomiast organy Polskiego Związku Łowieckiego powołane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy pełnią swoją funkcję do czasu wyboru albo powołania nowych członków tych organów. Projekt określa też terminy, w których należy uchwalić nowy statut i przeprowadzić nowe wybory/powołania członków organów PZŁ.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁴.

2. Uwagi szczegółowe

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie 5-letniej kadencji dla wszystkich organów PZŁ oraz zniesienie obecnego zakazu pełnienia funkcji w organach PZŁ przez jego członków, którzy zasiadali w tych organach przez dwie rozpoczęte kadencje. W efekcie dopuszczalne będzie wielokrotne sprawowanie danej funkcji w organach PZŁ przez tę samą osobę.

W projekcie przewidziano rozwiązanie, wedle którego Łowczy Krajowy wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, członka Zarządu Głównego PZŁ, który będzie wykonywał zadania Łowczego Krajowego w okresie jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Łowczego Krajowego – do czasu jego obsadzenia. W uzasadnieniu projektu oceniono, jak się wydaje – trafnie, że takie rozwiązanie może poprawić funkcjonowanie Zarządu Głównego PZŁ.

Ponadto w nowelizacji przewidziano uzupełnienie przepisu dotyczącego właściwości miejscowej okręgowych organów PZŁ o wskazanie, że muszą się one znajdować w granicach województw (art. 1 pkt 1 lit. b projektu zmieniający art. 32 ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo łowieckie). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu – zmiana ta

³ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Urszula Pasławska), opinia z 12 listopada 2024 r., BEOS-WPEiM-2378/24.*

⁴ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Urszula Pasławska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia z 12 listopada 2024 r., BEOS-WPEiM-2379/24.*

jest konieczna ze względu na kolejne zadania nakładane przez ustawodawcę, polegające na włączeniu PZŁ do systemu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Aby przyjęcie projektu nie prowadziło do powstawania wątpliwości interpretacyjnych, projekt wymaga poprawek legislacyjnych, np. w art. 2 ust. 10 projektu sformułowanie „nie później niż w terminie 30 dni” wymaga uzupełnienia o informację, od jakiego zdarzenia należy liczyć ten termin. Dodatkowo, w tym samym art. 2 ust. 10 projektu sformułowanie „na podstawie ust. 8 pkt 4” należy skorygować, zamieniając je na: „na podstawie ust. 9 pkt 4”.

III. Jak problem został rozwiązany w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE?

Celem niniejszej analizy porównawczej było zbadanie modeli nadzoru państwowego nad związkami łowieckimi w czterech wybranych państwach Unii Europejskiej: Francji, Niemczech, Finlandii i Słowacji. Analizie poddano kompetencje ministerstw w realizacji nadzoru nad funkcjonowaniem organizacji zrzeszających myśliwych, nad mechanizmami wyboru ich władz i stopniem autonomii tych organizacji.

We Francji Krajowa Federacja Myśliwych – FNC (*Fédération nationale des chasseurs*)⁵ zrzesza wszystkie departamentalne i regionalne federacje myśliwskie, których członkostwo jest potwierdzone uiszczeniem obowiązkowej składki. Działając na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, FNC odpowiada za zarządzanie łowiectwem na szczeblu krajowym. Jej głównym zadaniem jest promocja i ochrona łowiectwa. Reprezentuje ona również departamentalne i regionalne federacje myśliwych na szczeblu krajowym i koordynuje ich działania. Zarządza funduszem przeznaczonym na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej, który zapewnia wsparcie finansowe dla działań związków myśliwych na poziomie departamentów, regionów i całego kraju. Jej statut musi być zgodny ze wzorem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw łowiectwa. FNC musi również regularnie składać sprawozdania ze swojej działalności. Budżet federacji obowiązuje od momentu przekazania go ministrowi. Jeśli minister uzna, że budżet nie zapewnia środków na fundusz wyrównawczy, uzupełnia go o niezbędne kwoty. Szczegółowe zasady funkcjonowania FNC określają artykuły L421-14 do L421-18 francuskiego Kodeksu środowiska⁶. Ustawa o polowaniach z 2019 roku zwiększyła odpowiedzialność

⁵ *Fédération nationale des chasseurs*, <https://www.chasseurdefrance.com/>.

⁶ *Code de l'environnement*, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/.

departamentalnych federacji myśliwskich, powierzając im m.in. zarządzanie planami łowieckimi i nadzór nad gminnymi stowarzyszeniami łowieckimi – ACCA (*Associations Communales de Chasse Agréées*) w celu podejmowania działań na szczeblu lokalnym.

W Finlandii system zarządzania łowiectwem łączy w sobie m.in. nadzór państwowy, działania wykonawcze agencji oraz reprezentację interesów myśliwych przez stowarzyszenie. W Finlandii głównym urzędem odpowiedzialnym za zarządzanie i nadzór nad łowiectwem jest Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Ministerstwo nadzoruje działalność Fińskiej Agencji ds. Dzikiej Przyrody (*Suomen riistakeskus*)⁷, która jest niezależną instytucją podlegającą prawu publicznemu. Wykonuje ona zadania administracji publicznej i inne zadania określone w Ustawie o Administracji Dzikiej Przyrody i Łowiectwie (158/2011)⁸. Celem działań Agencji jest m.in. zapewnienie zrównoważonego zarządzania populacjami dzikich zwierząt, promowanie odpowiedzialnego łowiectwa oraz minimalizacja konfliktów między człowiekiem a dziką przyrodą. Ministerstwo wyznacza ogólny kierunek działań Agencji, określając jej cele i kontrolując realizację budżetu oraz powołując część jej zarządu.

W Finlandii największą i najbardziej reprezentatywną organizacją zrzeszającą myśliwych jest Fińskie Stowarzyszenie Myśliwych (*Suomen Metsästäjälitto ry*)⁹. Stowarzyszenie to reprezentuje myśliwych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kształtuje politykę łowiecką promując zrównoważone łowiectwo i prowadząc szkolenia. Składa się z 16 niezależnych okręgów, które zarządzają lokalnymi działaniami. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne, które składa się z przedstawicieli wszystkich okręgów. Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania finansowe i budżet Stowarzyszenia, wybiera zarząd oraz ustala plan jego działania. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za realizację decyzji Zgromadzenia Ogólnego, zarządzanie majątkiem i wspieranie działalności okręgów¹⁰.

W Niemczech nie istnieje jednolita, ogólnokrajowa ustawa regulująca status związków łowieckich. Przepisy dotyczące łowiectwa są zawarte w ustawodawstwie poszczególnych landów, co oznacza, że regulacje mogą się różnić w zależności od regionu. Niemiecki Związek Łowiecki – DJV (*Deutscher Jagdverband*) jest organizacją

⁷ Game administration, <https://riista.fi/en/game-administration/>.

⁸ Wildlife and Game Administration Act (158/2011, amendments up to 573/2014 included), https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110158_20140573.pdf.

⁹ Finnish Hunters' Association, <https://metsastajaliitto.fi/en>.

¹⁰ Statut stowarzyszenia: <https://metsastajaliitto.fi/sites/default/files/2020-02/Stadgar%20fo%CC%88r%20Finlands%20Ja%CC%88garfo%CC%88rbund.pdf>.

zrzeszającą 15 państwowych związków łowieckich (z wyłączeniem Bawarii) z około 250 000 myśliwych. Jego misją jest zachowanie, perspektywiczny rozwój i ochrona zwierzyny łownej, łowiectwa i przyrody. Komitet Wykonawczy DJV jest najwyższym organem decyzyjnym DJV. O władzach Związku, decydują same związki łowieckie, które funkcjonują jako niezależne stowarzyszenia zgodnie z prawem o stowarzyszeniach (*Vereinsrecht*)¹¹. Oznacza to, że posiadają autonomię w ustalaniu swoich wewnętrznych struktur i procedur wyborczych. Każdego roku DJV publikuje raporty stowarzyszenia na temat swojej działalności i stanowisk w kwestiach związanych z łowiectwem. Zgodnie z § 63 federalnej ustawy o ochronie przyrody *Bundesnaturschutzgesetz* (BNatSchG)¹² Niemiecki Związek Łowiecki jest uznanym przez państwo stowarzyszeniem ochrony przyrody.

Na Słowacji centralną organizacją zrzeszającą myśliwych jest Słowacka Izba Myśliwska (*Slovenská poľovnícka komora*)¹³. Działa ona na podstawie Ustawy nr 274/2009 o łowiectwie¹⁴, a jej głównym celem jest nadzorowanie działalności kół łowieckich oraz reprezentowanie interesów myśliwych na poziomie krajowym i międzynarodowym. W strukturze Izby znajdują się m.in.: Zgromadzenie Ogólne jako najwyższy organ decyzyjny w Izbie, złożony z delegatów reprezentujących lokalne koła łowieckie i organizacje członkowskie. Rada Izby, jako organ wykonawczy, jest odpowiedzialna za bieżące zarządzanie działalnością Izby, koordynację programów oraz wdrażanie decyzji podjętych przez Zgromadzenie Ogólne. Rada składa się z członków wybieranych przez delegatów podczas Zgromadzenia Ogólnego. Izba jest reprezentowana przez Prezesa również wybieranego przez Zgromadzenie. W strukturze Izby znajduje się też Komisja Kontrolna, do zadań której należy nadzór nad działalnością Izby, sprawdzanie prawidłowości działań finansowych oraz zgodności z przepisami i regulaminami. Komisja przedstawia swoje ustalenia Zgromadzeniu Ogólnemu. W ustawie o łowiectwie nie znaleziono przepisów wskazujących, iż wybór do struktur Izby wymaga zatwierdzenia ze strony właściwych organów administracji rządowej.

¹¹ *Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz)*, <https://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/BJNR005930964.html>.

¹² *Bundesnaturschutzgesetz*, https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/.

¹³ *Slovenská poľovnícka komora*, <https://www.polovnickakomora.sk/sk/>

¹⁴ *Zákon č. 274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov*, <https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-274>.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Proponowane uregulowania dotyczą następujących podmiotów:

- Polskiego Związku Łowieckiego, w tym organów tego zrzeszenia na szczeblu centralnym i lokalnym, a także jego członków (tj. osób fizycznych oraz osób prawnych – kół łowieckich),
- ministra właściwego ds. środowiska (czyli Ministra Klimatu i Środowiska).

Organy PZŁ obejmują: Krajowy Zjazd Delegatów, Naczelną Radę Łowiecką, Zarząd Główny, okręgowy zjazd delegatów, zarząd okręgowy oraz proponowane w ustawie takie organy jak: Główna Komisja Rewizyjna, okręgowe rady łowieckie i okręgowe komisje rewizyjne. Polski Związek Łowiecki zrzesza ok. 129 tys. członków: osób fizycznych będących członkami kół łowieckich oraz osób niebędących członkami kół łowieckich¹⁵. Do PZŁ należy też ok. 2,5 tys. kół łowieckich. Warto przypomnieć, że proponowany kształt struktury organizacyjnej PZŁ nie jest nowy. Poprzez odtworzenie trzech wspomnianych organów zrzeszenia ustawa zmierza do przywrócenia struktury organizacyjnej, jaka obowiązywała do roku 2018, kiedy w wyniku nowelizacji¹⁶ strukturę tę uproszczono zwiększając centralizację zarządzania w PZŁ i poszerzając zakres nadzoru sprawowanego przez ministra.

Zgodnie ze statutem Ministerstwa Klimatu i Środowiska komórką organizacyjną odpowiedzialną za sprawy łowiectwa jest Departament Leśnictwa i Łowiectwa.¹⁷ Do jego zadań należy „inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra w zakresie (...) łowiectwa” oraz „prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad (...) Polskim Związkiem Łowieckim”¹⁸.

V. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zgodnie z informacjami z Systemu Informacyjnego Sejmu, w dniu 5 listopada 2024 r. Marszałek Sejmu skierował projekt do konsultacji (PG, NRA, KRRP, RDS i Lewiatan). Tego samego dnia projekt został skierowany do opinii organizacji samorządowych.

¹⁵ W projekcie „Planu Działalności i Budżetu Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2024” przyjęto do kalkulacji przychodów ze składek od myśliwych liczbę 129 567 członków.

¹⁶ Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 651).

¹⁷ Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. 2024 poz. 556).

¹⁸ Źródło: <https://www.gov.pl/web/klimat/departament-lesnictwa-i-lowiectwa>.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Proponowane przepisy skutkować będą zmianami w strukturze zarządzania PZŁ, prowadząc do szerszego zakresu samorządności zrzeszenia oraz ograniczenia nadzoru ministra. Dla sektora finansów publicznych może to oznaczać mniejsze obciążenia administracyjne wynikające z wykonywanych przez Departament Leśnictwa i Łowiectwa zadań z zakresu nadzoru nad PZŁ. Trudno jednak przewidzieć, czy zmiana ta skutkować będzie ograniczeniem zatrudnienia w tym departamencie (i tym samym związanych z tym kosztów), ponieważ nadal minister będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru nad PZŁ (choć w mniejszym zakresie niż dotychczas) oraz do „inicjowania, opracowywania i wdrażania polityki Ministra oraz realizowania zadań Ministra w zakresie łowiectwa”.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Proponowane zmiany nie mają istotnego wpływu na konkurencyjność gospodarki czy funkcjonowanie przedsiębiorstw. Za to wpływają istotnie na struktury zarządzania i poziom samorządności potężnej i posiadającej znaczny budżet organizacji zrzeszającej myśliwych i koła łowieckie. Trzeba pamiętać, że PZŁ jest zrzeszeniem o charakterze obowiązkowym, zbliżonym do samorządu zawodowego, wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Nie jest więc typową organizacją społeczną. Zmiany mają na celu poprawę transparentności finansowej oraz efektywności funkcjonowania tej organizacji, m.in. poprzez zwiększenie społecznego nadzoru nad organami PZŁ i wydatkowaniem środków. Ustanowienie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz okręgowych komisji rewizyjnych ma ograniczyć ryzyko nieprawidłowości finansowych oraz organizacyjnych.

Z kolei przywrócenie okręgowych rad łowieckich zmierza do zwiększenia skuteczności organizacyjnej i usprawnienia procesów podejmowania decyzji. Zamiast na szczeblu centralnym szereg rozstrzygnięć i decyzji będzie mogło być podejmowanych na szczeblu lokalnym, bliżej zainteresowanych. Utworzenie okręgowych rad łowieckich odciąży nie tylko Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd Główny, które w 2018 r. przejęły kompetencje likwidowanych okręgowych rad (np. Naczelna Rada Łowiecka została upoważniona do powoływania okręgowych sądów łowieckich oraz okręgowych rzeczników dyscyplinarnych, a Zarząd Główny do rozpatrywania odwołań od decyzji zarządów okręgowych nakładających kary

porządkowe za naruszenie zasad selekcji osobniczej). Przede wszystkim jednak okręgowe rady będą mogły wesprzeć działania zarządów okręgowych, na których dziś spoczywa znaczna liczba zadań, począwszy od nadzoru nad kołami mającymi siedzibę na terenie okręgu, zarządzanie funduszami i majątkiem PZŁ pozostającymi w dyspozycji okręgu, po nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie okręgu i wspieranie kół łowieckich w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z prowadzonej przez koło działalności (wg § 98 Statutu PZŁ, lista zadań spoczywających na zarządzie okręgowym obejmuje 28 pozycji).

Z punktu widzenia obywateli (członków PZŁ) istotne wydaje się poszerzenie samorządności PZŁ i demokratyzacji (większe poczucie sprawczości) w kwestii wyboru władz organizacji. Dziś członkowie PZŁ, utrzymujący tę organizację z własnych składek, nie mają wpływu na wybór osób, które tą organizacją zarządzają. Ponadto, przywrócenie Głównej Komisji Rewizyjnej, okręgowych rad łowieckich i okręgowych komisji rewizyjnych stwarza członkom PZŁ możliwość uczestniczenia w pracach tych gremiów i tym samym daje motywację do zwiększonego zaangażowania w sprawy zrzeszenia.

Mówiąc o potrzebie wzmocnienia wewnętrznego nadzoru nad finansami PZŁ, warto przywołać kilka informacji ilustrujących wielkość budżetu i finansowy potencjał tej organizacji. Głównym źródłem finansowania zrzeszenia są składki członkowskie. W roku 2024 pełna składka wynosi 443 zł (w tym 43 zł stanowi obowiązkowe ubezpieczenie). Składki ulgowe (łącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem) wynoszą 243 zł i 143 zł. Wysokość wpisowego to obecnie 1200 zł (młodzieży uczącej się do 25 roku życia przysługuje wpisowe w wysokości 600 zł). W planie działalności PZŁ na rok 2024 przewidziano wpływy ze składek w wysokości 9 428 tys. zł do budżetu Zarządu Głównego i 37 711 tys. zł do budżetu zarządów okręgowych.¹⁹ Wpływy ze składek od kół łowieckich (ustalane na podstawie liczby ha dzierżawionych obwodów) są szacowane na 6 306 tys. zł. Innym źródłem finansowania są też wpływy z Ośrodków Hodowli Zwierzyny (np. przychody z polowań zbiorowych i indywidualnych, wpływy ze sprzedaży tusz i trofeów), przychody z konkursów kynologicznych, organizowanych szkoleń, sprzedaży wydawnictw i książek, etc. Łączne planowane na rok 2024 przychody wynoszą 99 385 tys. zł. Z pozyskanych środków finansowana jest działalność Zarządu Głównego oraz 49 zarządów okręgowych, w tym koszty

¹⁹ Źródło: Projekt „Planu działalności i budżetu Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2024”.

administracji, płac pracowników, a także koszty działania Komisji Kynologicznej, Komisji Strzelectwa Myśliwskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego, Sądu Łowieckiego, Kapituły Odznaczeń Łowieckich, wydatki Funduszu Promocji Łowiectwa, Funduszu Kultury Łowieckiej, Funduszu Odnowy Zwierzyny Drobnej, koszty szkoleń, funkcjonowania strzelnic, itp.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Konsekwencją przyjęcia projektowanych zmian w Prawie łowieckim będzie konieczność dostosowania do nich treści statutu PZŁ (i innych regulacji wewnętrznych PZŁ), przede wszystkim w zakresie wyłaniania poszczególnych organów PZŁ i ich kompetencji, a także – jako to zaznaczono w uzasadnieniu projektu – „procedur nadzoru finansowego na poziomie lokalnym”, przede wszystkim z uwagi na kompetencje ustanawianych Okręgowych Komisji Rewizyjnych.

IX. Wpływ na rynek pracy

Omawiane przepisy nie będą miały istotnego wpływu na rynek pracy. Proponowane zmiany struktury organizacyjnej PZŁ (w tym utworzenie komisji rewizyjnych i okręgowych rad łowieckich) nie wpłyną na wzrost zatrudnienia w organizacji, ponieważ pełnione przez członków PZŁ funkcje w nowych organach mają charakter pracy społecznej, wykonywanej bez wynagrodzenia.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Skutkiem proponowanych uregulowań będzie dostosowanie granic okręgów łowieckich do granic podziału administracyjnego (proponowany przepis art. 32 ust. 4 pkt 3). Powierzchnia istniejących obecnie 49 okręgów łowieckich odpowiada dawnemu podziałowi administracyjnemu na 49 województw. Wejście w życie proponowanego przepisu oznaczać będzie konieczność korekty przebiegu granic okręgów, tak aby znalazły się one w granicach jednego województwa. Może to oznaczać zmianę przynależności kół łowieckich do poszczególnych okręgów PZŁ.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Zgodnie z art. 3 projektu, ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W projekcie przewidziano przepisy przejściowe (art. 2 ust. 1-15 projektu), dotyczące Statutu PZŁ i organów PZŁ.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projekt nie przewiduje przeprowadzenia ewaluacji.

Autorzy:

dr Marek Jaśkowski (pkt I, II.1)

ekspert ds. legislacji

w Biurze Ekspertyz

i Oceny Skutków Regulacji

Paweł Kościelny (pkt II.2, V, VIII, XI, XII)

ekspert ds. legislacji

w Biurze Ekspertyz

i Oceny Skutków Regulacji

Kaja Krawczyk, Natalia Firlej (pkt III)

specjaliści w Wydziale Oceny Skutków Regulacji

w Biurze Ekspertyz

i Oceny Skutków Regulacji

Mirosław Gwiazdowicz (pkt IV, VI, VII, IX, X)

specjalista ds. systemu gospodarczego

w Biurze Ekspertyz

i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz

i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślik